

1504022-73.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... outros objetos comumente utilizados no tráfico de drogas ali no local; respondeu, "Sim, foi encontrado um rádio pequeno, não me recordo só a marca, mas um rádio comunicador, salvo engano o valor de cento e oitenta e dois reais e anotações em um caderno, pertinentes ai ao envolvimento com tráfico de drogas". Questionado, também, que informalmente ele confessou a prática ativa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá - Foro de Guarujá - 3ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504022-73.2020.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEXANDRE NABOR

Controle DIGITAL 41/2021

Juiz de Direito: Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

ALEXANDRE NABOR, qualificado nos autos (fl. 02), foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", e § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 10h30, na Rua A, altura do nº 17, Sítio Glória, nesta cidade e comarca de Guarujá, o agente supracitado mantinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 182 porções, em estado líquido, de solvente químico inalante, provavelmente resultante de combinação de cloreto de etila, éter e essência de perfume, vulgarmente conhecido como Lança Perfume ou "Loló", pesando aproximadamente 6,23 quilos, conforme auto de exibição e apreensão à fl. 09, substância esta entorpecente e causador de dependência física, química e psíquica, o fazendo sem autorização legal em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, o agente supracitado cultivava 01 planta Cannabis Sativa L, matéria-prima destinada à preparação de entorpecente vulgarmente conhecido como Maconha, conforme auto de exibição e apreensão à fl. 09 e auto de constatação preliminar de fl. 09, o fazendo sem autorização legal em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante (fl. 01-02). Consta dos autos: Boletim de Ocorrência nº 6378/2020 (fls. 06-08); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09); Auto de Constatação Preliminar Substância Entorpecente (fl. 10); fotos (fls. 15-19: entorpecentes, rádio e caderneta); relatório final (fls. 56-57); laudo pericial nº 10529/2021 (fls. 121-124: peças); laudo pericial nº 15875/2021 (fls. 130-132: drogas); laudo pericial nº 14.505/2021 (fls. 273-275: drogas. O inquérito policial foi registrado sob nº 2323784/2020 no 1º Distrito Policial de Guarujá.

Por decisão de 31/12/2021 (fls. 46-49), foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva; oportunidade que foi expedido e cumprido Mandado de Prisão (fls. 52-54 e 58). Por decisão de 07/04/2021 (fl. 208), foi concedida Liberdade Provisória em favor do acusado; oportunidade que foi expedido Alvará de Soltura foi expedido em 07/04/2021 (fls. 213-214); devidamente cumprido em 08/04/2021 (fls. 222-224).

O réu foi notificado em 07/02/2021 (fl. 140); e citado em 23/03/2021 (fl. 205). A Defesa Técnica apresentou Defesa Preliminar em 10/02/2021 (fls. 133-138). Durante a instrução, na audiência realizada no dia 07/04/2021 (fl. 208), foi ouvida uma testemunha comum (fl. 209), bem como o réu foi interrogado (fl. 210); na audiência realizada no dia 21/05/2021 (fl. 238), foi ouvida uma testemunha comum (fl. 239).

Encerrada a instrução, às partes apresentaram memoriais, oportunidade que o Ministério Público se manifestou no dia 13/07/2021 (fls. 248-272); requerendo a procedência da ação penal, condenando-se o réu, nos exatos termos da exordial. A Defesa Técnica manifestou-se em 25/08/2021 (fls. 284-295), requerendo a improcedência da ação penal, absolvendo o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; assim não entendendo pugnou pela desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da Lei de Drogas, após requereu a absolvição do réu, declarando-se a inconstitucionalidade do referido dispositivo. Requerendo, ainda, na hipótese de condenação, fixação da pena-base no mínimo legal; aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11343/06; aplicação do regime inicial semiaberto e o de cumprimento de pena diverso do aberto, possibilidade de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: - É PROCEDENTE a presente ação penal.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: "A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01); pelo Boletim de Ocorrência nº 6378/2020 (fls. 06-08); pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 09); pelo Auto de Constatação Preliminar Substância Entorpecente (fl. 10); pelas fotos (fls. 15-19); pelo laudo pericial nº 10.529/2021 (fls. 121-124: peças); laudo pericial nº 15.875/2021 (fls. 130-132: drogas); pelo laudo pericial nº 14.505/2021 (fls. 273-275: drogas; bem como pela prova oral produzida. Vejamos um resumo do que foi apurado em audiências:

A testemunha comum, PC THIAGO MÁXIMO DE CARVALHO REAL MARTINEZ, quando ouvido em juízo (fl. 209); questionado a respeito dos fatos; respondeu "Nós tivemos a informação de que havia uma pessoa vulgo 'Chiquinho', que tinha participação com o tráfico, e nesse exato endereço; nós fomos até o local e realmente encontramos toda essa porção, essa planta de possível Cannabis Sativa; inclusive esses tubinhos aí de vulgo 'loló', fato esse que ele relatou pra mim que efetuava a comercialização disto nos vulgos 'pistões' aí das favelas". Questionado se essas festas eram conhecidas como 'pistão' ou 'pancadão'; e o tal respondeu, "exato". Questionado, ainda, se foi encontrado outros objetos comumente utilizados no tráfico de drogas ali no local; respondeu, "Sim, foi encontrado um rádio pequeno, não me recordo só a marca, mas um rádio comunicador, salvo engano o valor de cento e oitenta e dois reais e anotações em um caderno, pertinentes aí ao envolvimento com tráfico de drogas". Questionado, também, que informalmente ele confessou a prática ativa do tráfico; respondeu "exatamente, o vulgo 'chiquinho' aí em nenhum momento ele foi agressivo a equipe, porém ao ser encontrado tudo que foi apreendido ele assumiu

como sendo o autor, aí de um possível (...) desses elementos aí, tanto a droga, quanto esses fatores aí; o hd; os valores e o caderno; tendo em vista que ele mora na residência só ele e a mãe dele que é uma senhora idosa". Perguntado se já o conhecia; respondeu, "Não o conhecia doutor, na realidade essa informação não veio pra a minha pessoa, mas sim por outros policiais, porém foi uma informação muito real e tendo em vista que teve esse êxito, mas não foi recebida por mim, mas não conhecia o 'Chiquinho'". Perguntado, ainda, se o acusado que está em audiência foi o mesmo que o senhor abordou no dia do fato; respondeu "só levanta o rosto por gentileza, sim, exato; exatamente". Perguntado, novamente, se era a mesma pessoa; respondeu "sim senhor, doutor".

A testemunha comum, PC MANOEL CRUZ GONÇALVES JÚNIOR, quando interrogado em juízo (fl. 239); questionado a respeito dos fatos; respondeu, "doutor o que nós apuramos que; recebemos uma denúncia anônima de que a Rua A, existia uma pessoa vulgo 'Chiquinho' morador daquele local que guardava drogas em sua residência, e teria na porta da sua casa uma bandeira do time do Santos; e aí entramos, adentramos nessa rua, localizamos essa residência com a bandeira do Santos, tinha uma senhora na porta que as identificamos; ela falou que seria a genitora do 'Chiquinho' e que ele estava em casa, aí permitiu que a gente entrasse e ela nos levou até onde tava o 'Chiquinho'; aí o identificamos e ele já prontamente foi apresentando os cheirinhos da loló, vulgarmente conhecidos por cheirinhos da loló (...) esse pé de maconha (...) vendia esses lolós em pancadões realizados na (...) foi conduzido a Delegacia e apresentado a autoridade que ratificou a prisão dele". Perguntado, ainda, se ao revistarem o imóvel, apreenderam no cômodo em que o acusado se encontrava cento e oitenta e duas porções de lança perfume e também conseguiram apreender na residência um pé de planta de Cannabis Sativa L, também teriam apreendido um rádio ht, um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas e dois aparelhos celulares; respondeu, "positivo". Perguntado, também, se inquirido informalmente o acusado teria confessado o comércio espúrio de drogas, asseverando que o fazia em festas vulgarmente chamadas de 'pancadões e pistões'; respondeu, "certamente; ele assumiu (...)". Questionado se já conhecia o acusado; respondeu "não". Questionado, finalmente, se a pessoa presente na audiência foi a pessoa que abordou nas circunstâncias já mencionadas; respondeu que sim.

O réu, ALEXANDRE NABOR, quando interrogado em juízo (fl. 210); disse que tem quarenta e quatro anos; estudou até o 3º ano; trabalha como impermeabilizador, mas carteira é pintor, atualmente estava desempregado sem carteira assinada, fazendo serviço de entregador de pizzaria.. Questionado a respeito dos fatos; respondeu "eu tenho a dizer que eu estava em casa né, aí os policiais entraram na minha casa com ordem da minha mãe e perguntaram se eu tinha alguma coisa em casa; eu tinha, eu confessei que eu tinha um pé de maconha porque eu sou viciado em maconha, mas eu tinha plantado lá não com intuito de vender, pro meu consumo e perguntaram se eles podiam olhar na minha casa, eu autorizei, olharam e não acharam nada na minha casa, só o pé de maconha mesmo que eu tinha mostrado para eles; e levaram um telefone meu, que é de serviço meu, e o telefone do meu filho de doze anos; e depois quando eles me removeram pra fora de casa, no beco, eles apresentaram uma sacola que tava esses loló que eu não sei de onde que veio; não sei de onde que veio; não é meu, não sou traficante e foi isso que aconteceu excelência".

Questionado, ainda, a respeito do motivo que a polícia teria para inventar que encontrou mais droga, vez que já tinha achado o pé de maconha na residência dele; respondeu, "a não sei, deve ter achado no beco; porque eu moro em uma viela de tráfico de drogas sempre tem". Questionado, também, a respeito do pé de maconha que tinha na residência; respondeu, "o pé de maconha eu, é que eu fumo maconha em casa; confessar pro senhor, fumo maconha em casa, joguei umas sementes no quintal, nasceu eu deixei lá; mas não tinha a intenção de vender pra ninguém, era uma planta que tava lá no quintal" Questionado se ele não estava vendendo no batidão do funk, quando tinha as festas na comunidade; respondeu "não senhor, nem frequento esses baile funk, eu não tenho mais idade pra isso né; já sou avô já, tenho minha mãe deficiente". Indagado a respeito dos antecedentes criminais, por ter sido preso por porte de armas e pela lei de drogas; respondeu "já fui sim; já fui sim; então já fui já mais de quinze a vinte anos atrás já, mas eu fui preso, fiquei preso, cumpri

todas as minhas obrigações, neste tempo todo não aprontei mais nada (...) acontecer esse fato agora, depois de quinze anos atrás que eu sai de liberdade, tava trabalhando fazendo serviço, eu tenho neto agora, tenho minha mãe que é deficiente". Indagado, ainda, se já tinha problema com drogas no passado, vez que em dois mil e cinco foi julgado no artigo 12 da lei de drogas antiga; respondeu "muito anos atrás, já tive sim senhor". Perguntado se é usuário; respondeu, "usuário sim senhor". Indagado, ainda, a respeito do motivo que os policiais teriam para mentir, vez que disseram que ele teria confessado informalmente; respondeu "ai eu já não sei senhor, qual a razão ele teria para mentir, porque eles vieram falando que era denuncia, mas eu falei que a planta era minha o pé de maconha que eles acharam no quintal da minha casa mesmo, mas esse loló eu desconheço da onde eles trouxeram".

Em que pese a negativa do réu, por ocasião de seu interrogatório em juízo, temos que se trata do exercício do direito natural de não se autoincriminar. Todavia, o conjunto de provas coligidas no curso da instrução criminal derruba as alegações exculpatórias do acusado, sendo insubsistente sua negativa, posto haver prova suficiente para condenação, na prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, e § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06,), sendo inviável um decreto absolutório. Vejamos:

Como se vê o réu, ALEXANDRE NABOR, negou a pratica delitiva, oportunidade que alegou ser usuário de maconha, razão pela qual tinha a plantação em sua residência, mas seu intuito nunca foi de vender. Alegou, ainda, que a mãe autorizou a entrada dos policiais na casa, após ter informado que a planta de maconha foi cultivada por ele. Alegou, também, que após ter sido removido de casa, foi levado para o beco, local que havia tráfico de drogas. Alegou, finalmente, que somente no beco o loló foi apresentado pelos policiais.

As testemunhas comuns, PC THIAGO MÁXIMO DE CARVALHO REAL MARTINE e MANOEL CRUZ GONÇALVES JÚNIOR relataram que receberam uma "denuncia" anônima informando que um indivíduo estaria traficando; razão pela qual se dirigiram ao local. Relataram, ainda, que chegaram ao endereço mencionado e a genitora do réu os deixou entrar na residência. Relataram, também, que localizaram a droga conhecida como 'loló', bem como a planta de maconha, além do rádio e caderneta com anotações. Relataram, finalmente, que o réu confessou informalmente que as drogas eram vendidas nas festas da comunidade.

Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de toda credibilidade, vez que, além, de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar os corréus.

Portanto, à luz das regras de experiência, adiro à corrente jurisprudencial que dá valor e credibilidade ao testemunho policial, visto que não há fundamento jurídico em se retirar aprioristicamente o devido valor do testemunho de policiais, a partir de mero preconceito por sua atividade profissional que se desenvolve frequentemente de modo muito próximo aos fatos ou à convivência com pessoas de vida ligada à criminalidade. Mister esclarecer, nesse passo, que o policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

Os policiais militares confirmaram em audiência a forma como foi flagrada a apreensão de drogas, vez que localizaram as drogas na residência do acusado. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas mostra-se incompatível com a condição

de mero usuário final.

Temos o laudo pericial nº 15.875/2021 (fls. 130-132: drogas), comprovando que "(...) Os exames em questão relacionam-se com a ocorrência registrada sob o R.D.O - 6378/2020; 2 DO MATERIAL Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plástico(s) lacrado(s). O exame do mesmo revelou: Item Único (Acondicionado sob o lacre E7972456) Descrição: Vaso(s) plástico(s) contendo planta(s) arbustiva(s) com respectivamente 120 cm e 140 cm de comprimento e constituída(s) por raiz, caule, folhas, folíolos e inflorescências. A peça (vaso plástico), após o exame, foi acondicionada separadamente do material de interesse pericial, sob o lacre SPTC 0261528. Massa Líquida: 125 grama(s) - cento e vinte e cinco gramas. Destes, uma amostra de aproximadamente 2 g (dois gramas) foi aqui retirada para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraperícia. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). O restante do item (material , invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade policial requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre número 0350087, 0261528 (Peça). OBSERVAÇÃO: MATERIAL RECEPCIONADO EM 14/01/2021, LAUDO EMITIDO EM 16/01/2021. O item elencado na requisição de exame sob o lacre 4220286 foi objeto de laudo à parte sob o número TOX - 246/2021. Este laudo, protocolado aqui neste Instituto de Criminalística sob o número SAN_EP_EE 224/2021, segue assinado digitalmente. O documento original fica armazenado no Sistema Gestor de Documentos e Laudos (GDL) da SPTC sob REP de número 15.875/2021. Este laudo foi digitado no anverso destas páginas, incluindo-se a capa. O original foi assinado digitalmente nos termos da MP nº2200-2/2001 de 24/08/2001 (...)"

Temos, ainda, laudo pericial nº 14.505/2021 (fls. 273-275: drogas), comprovando "(...) Os exames em questão relacionam-se com a ocorrência registrada sob o R.D.O - 6378/2020; 2 DO MATERIAL Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plástico(s) lacrado(s). O exame do mesmo revelou: Item Único (Acondicionado sob o lacre 4220286) Descrição: Frasco(s) plástico(s), com capacidade para 35 (trinta e cinco) mililitros, dotado(s) de bico dosador, fechado(s) por tampa própria e contendo fração líquida translúcida e volátil. Volume Líquido: 1060 mililitro(s) - um mil e sessenta mililitros. Destes, uma amostra de aproximadamente 10 mL (dez mililitros) foi aqui retirada e encaminhada ao Centro de Exames, Análises e Pesquisa do Instituto de Criminalística de São Paulo sob o lacre SPTC 0261504 para elaboração de Relatório de Análise (R.A.), que resultou no número 37.060/2021 Resultado: Segundo o Relatório de Análise (R.A.) de nº 37.060/2021: "Utilizando-se as técnicas de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e técnica de Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier, foi DETECTADA presença da substância CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO, constante na lista B1 (Substâncias Psicotrópicas - Sujeitas a notificação de receita "B") e na Lista D2 (Insumos químicos utilizados para fabricação e síntese de entorpecentes e/ou psicotrópicos - Sujeitos a Controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136, de 03/08/2020). O restante do item (material , invólucro(s) e lacre(s)) foi devolvido à autoridade policial requisitante nos termos das exigências legais, sob o lacre número 0261503. OBSERVAÇÃO: MATERIAL RECEPCIONADO EM 14/01/2021, LAUDO EMITIDO EM 06/02/2021. O item elencado na requisição de exame sob o lacre E7972456 foi objeto de laudo à parte sob o número TOX - 245/2021. Este laudo, protocolado aqui neste Instituto de Criminalística sob o número SAN_EP_EE 188/2021 (...)"

Temos, também, o laudo pericial nº 10.529/2021 (fls. 121-124: peças), revelando "(...) Conforme requisição de exame o objetivo da perícia é: Descrição e Fotografia. PRELIMINARES As peças encaminhadas vieram acondicionadas em saco plástico com lacre 4220336 e segue junto com as peças. DAS PEÇAS E DOS EXAMES 1) Trata-se de um telefone da marca "Samsung", de cor azul, modelo "J4", IMEI 35977510100455405, com chip da operadora "Vivo" inserido. 2) Trata-se de um telefone da marca "Samsung", de cor preto, modelo "A3", IMEI 356349093349745, chip

da operadora "Vivo" inserido e com sua tela estilhaçada. 3) Trata-se de um rádio transmissor do tipo "HT", em cor amarelo, da marca "Motorola" e modelo "T400BR" e com numeração 01 07898520337224. 4) Trata-se de uma caderneta, de cor azul em espiral e com dizeres aleatórios. A este laudo acompanham as peças de exames, devidamente embaladas e relacradas em embalagem plástica da SPTC. Era o que havia a relatar. Este laudo foi digitado no anverso de 02 (duas) folhas, incluindo-se a capa e foi ilustrado por 02 (duas) fotografias. O original foi assinado digitalmente nos termos da MP nº2200-2/2001 de 24/08/2001

Destaco que a conduta do réu se enquadra em ao menos dois dos verbos-núcleo do tipo, notadamente ter em depósito drogas e cultivar plantas para a preparação de entorpecentes, resultando configurada a tipificação do crime em comento. Diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, e também analisando as provas presentes nos autos, à luz das regras de experiência, não pairam dúvidas quanto à traficância exercida, restando caracterizado que o acusado ALEXANDRE NABOR estava envolvido com as drogas apreendidas para fins de comercialização, haja vista que mantinha em depósito drogas, bem como cultivava plantas para preparação de entorpecente, sendo impossível acolher qualquer pretensão absolutória. Como se vê, do estudo da massa probatória dos autos, restou demonstrado a responsabilização do acusado, vez que tinha em depósito drogas, bem como cultivava plantas para preparação de entorpecente, para fins de entrega a consumo de terceiros, evidenciando a finalidade notória de destinação à comercialização ilícita, tipificadora do narcotráfico do artigo 33, "caput", e § 1º, inciso II, da Lei 11.343/06, não sendo possível a desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06, uma vez que não restou demonstrado que as drogas, encontradas em poder do acusado, fosse para consumo pessoal. A quantidade de entorpecentes e demais circunstâncias de sua apreensão são incompatíveis com eventual situação de consumo pessoal de simples usuário.

Demonstrada, pois a ocorrência do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, e § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06); comprovada a responsabilidade criminal do acusado, não há como prosperar a pretensão absolutória da Defesa; assim passo a dosar a pena imposta:

Aplico ao réu, ALEXANDRE NABOR, a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por infração do Art. 33 caput da Lei 11343/06.

Devido aos maus antecedentes criminais do réu (FA de fls. e 37-44 e 90-97; e certidões de fls. 25- 28 e 98-100); reputo que o réu não faz jus às benesses do § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06.

O regime inicial será o SEMIABERTO porquanto se trata de crime sem violência, mas o réu ostenta outros envolvimento criminais que o desabona e tal histórico não lhe credencia ao gozo de penas alternativas, que ficam por isso indeferidas no caso em testilha.

O valor do dia-multa é o do piso salarial. O réu apela SOLT0.

A detração será analisada pela VEC competente, oportunamente.

Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu, ALEXANDRE NABOR; qualificado nos autos; -como incurso no artigo 33, caput, e § 1º, inciso II, da Lei nº 11.343/06; - nas penas de 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa; em regime inicialmente SEMIABERTO, apelando SOLT0; sem direito a conversão em penas alternativas.

Autorizo e determino a destruição das drogas apreendidas; bem como, decreto o perdimento de bens e valores apreendidos, relacionados ao tráfico, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão para cumprimento das penas remanescentes.

PRIC. Guarujá, 19 de janeiro de 2022.

EDMILSON ROSA DOS SANTOS
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA